



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2062 - Disposición Prosum SCE

VISTOS

El expediente EX-2025-107023009- -APN-DR#CNDC caratulado "ESTEBAN ANTONIO NOFAL S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2062).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 9 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 26 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA LLC ("TAPEBICUA") y del control indirecto de CELULOSA ARGENTINA S.A. ("CASA") por parte de Esteban Antonio Nofal ("EAN"), mediante un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 19 de septiembre de 2025.

Las actividades desarrolladas por las empresas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024- Las Concentraciones de conglomerado- y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 9 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA y del control indirecto de CASA por parte de EAN, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en su presentación del 26 de septiembre de 2025, solicitó la confidencialidad de: el Contrato de Compraventa de Acciones y de la Estructura del Grupo Comprador, estableciendo que la información incluida en ellos es comercialmente sensible y su divulgación no resulta relevante para el análisis de la transacción, acompañando el Anexo 4.b.i) – Confidencial y el Anexo 5.a.ii) – Confidencial en anexo por separado. Como consecuencia de lo solicitado, EAN acompañó como Anexo 4.b.i) – No confidencial una versión pública del Anexo 4.b.i) – Confidencial y como Anexo 5.a.ii) – No confidencial, -este último en la presentación del 4 de noviembre de 2025, una versión pública del Anexo 5.a.ii)- Confidencial.

La notificante, en su presentación del 26 de septiembre de 2025, solicitó la exención de presentar la traducción pública y completa respecto del balance de TAPEBICUA LLC, considerando comprensible y suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA LLC y del control indirecto sobre CELULOSA ARGENTINA S.A. por parte de Esteban Antonio Nofal, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Concédase la confidencialidad solicitada por parte de Esteban Antonio Nofal el 26 de septiembre de 2025, respecto del Anexo 4.b.i) – Contrato de Compraventa de Acciones y Anexo 5.a.ii) – Estructura del Grupo Comprador, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados de los mismos.

ARTÍCULO 4°. - Concédase la dispensa de traducción solicitada por parte de Esteban Antonio Nofal el 26 de septiembre de 2025, respecto del balance de TAPEBICUA LLC, considerando comprensible y suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la operación notificada.

ARTÍCULO 5°. - Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-135710524-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.-Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a Esteban Antonio Nofal.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.09 11:41:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 11:42:40 -03:00



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-107023009- -APN-DR#CNDC, caratulado "ESTEBAN ANTONIO NOFAL S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2062).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA LLC ("TAPEBICUA") y del control indirecto de CELULOSA ARGENTINA S.A. ("CASA") por parte de Esteban Antonio Nofal ("EAN").
2. La transacción se implementó por medio de un *Contrato de Compra-venta de Acciones* celebrado el 19 de septiembre de 2025.
3. TAPEBICUA es una sociedad *holding* constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos.
4. CASA es una empresa que se dedica a la producción de papeles de impresión y escritura, papeles *tissue* y pulpa de eucaliptus. Recientemente, presentó su propio concurso y se encuentra sin operación productiva.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 19 de septiembre de 2025 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 26 de septiembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 26 de septiembre de 2025, EAN notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 26 de

- 9. El 2 de octubre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.²
- 10. El 23 de octubre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 23 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 12. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA y del control indirecto de CASA por parte de EAN.
- 13. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo comprador	
CERVIÑO 3800 S.R.L.	Opera un restaurante.
CIMA AGENTE PRODUCTOR S.A.	Provee servicios de agente productor de valores negociables.
CIMA INVESTMENTS S.A.	Prestación de servicios de asesoramiento financiero.
EL TERMO S.A.	Explotación de bienes inmuebles.

febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

² El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (“ANC”) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

Empresa	Actividad
LA PEBETA S.A.	Venta de productos alimenticios, principalmente a través del servicio de restaurante.
S.E.S. S.A.	Construcción, remodelación y mantenimiento de obras públicas y privadas.
SQUADRA REPRESENTACIONES S.A.	Prestación de servicios de representación e intermediación de jugadores de fútbol y asesoramiento deportivo.
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.	Producción independiente de programación deportiva y de entretenimiento, organización de eventos deportivos y a la prestación de servicios de marketing deportivo.
WHITE NOISE S.A.	Compra/venta de vehículos nuevos y usados.
WINE TRADER S.A.	Comercialización de productos vitivinícolas.

Objeto

CELULOSA ARGENTINA S.A. ("CASA")	Producción de papeles de impresión y escritura, papeles <i>tissue</i> y pulpa de mercado de eucaliptus. Cabe desatacar, que la empresa presentó su propio concurso, a la vez que se encuentra sin operación productiva ni capacidad de financiamiento para reanudar su actividad.
FORESTADORA TAPEBICUA S.A.U.	Producción, industrialización y comercialización de productos forestales de madera sólida, principalmente de <i>Eucalyptus Grandis</i> .
CASA HUTTON S.A.U.	Distribución de productos de papel e insumos para la industria gráfica.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

14. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede

clasificarse como de conglomerado, no despertando preocupación desde el punto de vista de la competencia.

15. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
16. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

17. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Contrato de Compraventa de Acciones.
18. La cláusula de no competencia, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que los vendedores se comprometen —por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no competir con las empresas objeto en la producción de papeles de impresión y escritura, papeles *tissue* y pulpa de mercado de eucaliptus, la producción, industrialización y comercialización de productos forestales de madera sólida, la distribución de productos de papel e insumos para la industria gráfica y actividades vinculadas al procesamiento de la carga mineral como insumo para la fabricación de papel.
19. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

20. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO, al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “*las Concentraciones de conglomerado*”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
21. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
22. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TAPEBICUA LLC y del control indirecto de CELULOSA ARGENTINA S.A. por parte de Esteban Antonio Nofal, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 2062 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 09:44:28 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 09:51:51 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 09:53:15 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 09:53:16 -03:00